



PUTUSAN
Nomor 2330 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

FABIOLA VIRNA SOMPOTAN, bertempat tinggal di Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Welly Andries Sompi, S.H., Advokat pada AWP Law Office, beralamat di Kelurahan Sukur, RW 010, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

- 1. HEVIE OCTAVA SUMARAUW,**
- 2. PRISILIA SUMARAUW,**
- 3. TOAR SIWA SALIM,**

Kesemuanya bertempat tinggal di Kelurahan Aertembaga I (dahulu Kelurahan Aertembaga), Lingkungan I, RT 02, Kecamatan Aertembaga (dahulu Kecamatan Bitung Timur), Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Clift Pitoy, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rawung & Pitoy Law Firm, beralamat di Kompleks ITC Marina Ruko M-Walk Blok RB, Nomor 16, Jalan Piere Tendean, Kelurahan Wenang Utara, Lingkungan VI, Kecamatan Wenang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2021;

- 4. AXSEL THENDERAN (alias Senga),** bertempat tinggal di Kelurahan Madidir Weru, Lingkungan V, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Raymond S. Legoh, S.H., dan kawan, Para

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2330 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Firm Legoh & Partners*, beralamat di Grand Kawanua Internasional City, Cluster Bukit Kawanua Unit Polaris P-10, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2021;

5. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BPN PROVINSI SULAWESI UTARA SELAKU KETUA PENYELENGGARA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO-BITUNG, berkedudukan di Jalan 17 Agustus, Manado;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

NOTARIS H. M. AFDAL GAZALI, S.H. q.q. SHEILA FALIANI, S.H., beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam I, Nomor 22, RT 013, RW 002, Tebet Barat, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta; Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat serta siapapun yang mendapatkan hak akibat terbitnya Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 36, tanggal 31 Agustus 2004 dan Akta Perjanjian Nomor 22, tanggal 18 Maret 2005 untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap tanah objek sengketa sebelum perkara perdata *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2330 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima gugatan Penggugat;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3) Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
- 4) Menyatakan penandatanganan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 36, tanggal 31 Agustus 2004 dan Akta Perjanjian Nomor 22, tanggal 18 Maret 2005 antara almarhum Julianus Sompotan dengan almarhumah Fien Sompotan *in casu* Tergugat I, II dan III sebagai pihak kedua telah dibuat dengan menyalahgunakan keadaan yang melawan hukum untuk itu Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 36, tanggal 31 Agustus 2004 dan Akta Perjanjian Nomor 22, tanggal 18 Maret 2005 dan segala akta turunannya batal menurut hukum;
- 5) Menyatakan perbuatan almarhumah Fien Sompotan *in casu* Tergugat I, II dan III yang mengklaim sebagai orang yang berhak atas objek sengketa, bahkan menjual sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat IV dan V dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- 6) Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Pateten 1 (dahulu Kelurahan Pateten II), Lingkungan II, Kecamatan Aertembaga (dahulu Kecamatan Bitung Timur), Kota Bitung, seluas 38.860 m² (tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : saluran air,
 - sebelah selatan : jalan raya,
 - sebelah barat : tanah milik ahli waris pengganti almarhum Cores Tampi Sompotan dan almarhumah Pauliana Rumamby yakni Alfred Harry Machmud, Joula Machmud, Hetty Machmud, Denny Machmud, Jane Silvana Sompotan, Fabiola Virna Sompotan (Penggugat), Petty D.L. Sompotan, Herold S.R. Sompotan, Wenda M.N. Sompotan,
 - sebelah timur : saluran air,adalah sah milik dari ahli waris pengganti almarhum Cores Tampi

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2330 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sompotan dan almarhumah Pauliana Rumamby yakni Alfred Harry Machmud, Joula Machmud, Hetty Machmud, Denny Machmud, Jane Silvana Sompotan, Fabiola Virna Sompotan (Penggugat), Petty D.L. Sompotan, Herold S.R. Sompotan, Wenda M.N. Sompotan;

- 7) Menyatakan jual-beli tanah antara almarhumah Fien Sompotan *in casu* Tergugat I, II dan III dengan Tergugat IV/Axsel Thenderan (alias Senga) seluas ± 1 Ha bertempat di Kelurahan Pateten 1 (dahulu Kelurahan Pateten II), Lingkungan II, Kecamatan Aertembaga (dahulu Kecamatan Bitung Timur), Kota Bitung adalah batal demi hukum;
- 8) Menyatakan jual-beli tanah untuk kepentingan umum antara almarhumah Fien Sompotan *in casu* Tergugat I, II dan III dengan Tergugat IV dan V adalah tidak sah;
- 9) Menyatakan segala peralihan hak yang timbul karena penjualan almarhumah Fien Sompotan *in casu* Tergugat I, II dan III terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Pateten 1 (dahulu Kelurahan Pateten II), Lingkungan II, Kecamatan Aertembaga (dahulu Kecamatan Bitung Timur), Kota Bitung adalah batal demi hukum;
- 10) Menyatakan ahli waris pengganti almarhum Cores Tampi Sompotan dan almarhumah Pauliana Rumamby yakni Alfred Harry Machmud, Joula Machmud, Hetty Machmud, Denny Machmud, Jane Silvana Sompotan, Fabiola Virna Sompotan (Penggugat), Petty D.L. Sompotan, Herold S.R. Sompotan, Wenda M.N. Sompotan adalah ahli waris yang sah dan berhak atas jual-beli tanah untuk kepentingan umum seluas ± 1 Ha bertempat di Kelurahan Pateten 1 (dahulu Kelurahan Pateten II), Lingkungan II, Kecamatan Aertembaga (dahulu Kecamatan Bitung Timur), Kota Bitung;
- 11) Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar segala kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat setelah adanya putusan yang bersifat berkekuatan hukum tetap "*in kracht van gewijsde*", yaitu kerugian:
 - A. Kerugian materiil akibat penanganan kasus perkara perdata *a quo*:

Dikalkulasikan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - B. Kerugian immateriil dalam hal keuntungan atau pendapatan yang

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2330 K/Pdt/2024



akan diperoleh sekiranya Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum:

- Kerugian yang timbul akibat jual-beli tanah sebagian sengketa seluas ± 1 Ha antara almarhumah Fien Sompotan *in casu* Tergugat I, II dan III dengan Tergugat V dan VI dikalkulasikan sejumlah Rp53.000.000.000,00 (lima puluh tiga miliar rupiah);
- Kerugian yang timbul akibat jual-beli tanah sebagian sengketa seluas ± 1 Ha antara almarhumah Fien Sompotan *in casu* Tergugat I, II dan III dengan Tergugat IV dikalkulasikan sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

C. Total kerugian yang dialami Penggugat berjumlah Rp103.500.000.000,00 (seratus tiga miliar lima ratus juta rupiah);

- 12) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek tanah dan rumah dari Tergugat I, II dan III untuk menjamin terpenuhinya permintaan ganti kerugian materiil yang dialami Penggugat, yaitu: Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Aertembaga I (dahulu Kelurahan Aertembaga), Lingkungan I, RT 02, Kecamatan Aertembaga (dahulu Kecamatan Bitung Timur), Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
- 13) Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat I, II dan III lalai untuk memenuhi isi putusan;
- 14) Menghukum siapa saja yang menempati dan atau menguasai tanah objek sengketa untuk segera keluar meninggalkan objek sejak putusan ini diucapkan di muka umum;
- 15) Menyatakan putusan perkara ini dapat serta merta dijalankan walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- 16) Menghukum Tergugat I, II dan III membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, berdasarkan fakta dan terapan hukum yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2330 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III:

1. Eksepsi diskualifikasi (*gemis aan hoedanigheid*);
2. Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Eksepsi tentang gugatan kekurangan pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Tergugat IV:

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio litis consortium*);
2. Bahwa gugatan Penggugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya sehingga bersifat *nebis in idem* (*exceptio res judicata* atau *exceptie van gewisjde zaak*) sesuai Pasal 1917 KUH Perdata;
3. Bahwa objek sengketa gugatan Penggugat sudah tidak ada lagi;
4. Bahwa gugatan Penggugat masih prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bitung telah memberikan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2021/PN Bit., tanggal 4 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Bitung tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 150/PDT/2022/PT MND., tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022, diajukan

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2330 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 200/Pdt.G/2021/PN Bit., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 150/PDT/2022/PT MND.;

Mengambil alih dan mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat serta siapapun yang mendapatkan hak akibat terbitnya Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 36, tanggal 31 Agustus 2004 dan Akta Perjanjian Nomor 22, tanggal 18 Maret 2005 untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap tanah objek sengketa sebelum perkara perdata *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2330 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menyatakan penandatanganan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 36, tanggal 31 Agustus 2004 dan Akta Perjanjian Nomor 22, tanggal 18 Maret 2005 antara almarhum Julianus Sompotan dengan almarhumah Fien Sompotan *in casu* Tergugat I, II dan III sebagai pihak kedua telah dibuat dengan menyalahgunakan keadaan yang melawan hukum untuk itu Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 36, tanggal 31 Agustus 2004 dan Akta Perjanjian Nomor 22, tanggal 18 Maret 2005 dan segala akta turunannya batal menurut hukum;
5. Menyatakan perbuatan almarhumah Fien Sompotan *in casu* Tergugat I, II dan III yang mengklaim sebagai orang yang berhak atas objek sengketa, bahkan menjual sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat IV dan V dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Pateten 1 (dahulu Kelurahan Pateten II), Lingkungan II, Kecamatan Aertembaga (dahulu Kecamatan Bitung Timur), Kota Bitung, seluas 38.860 m² (tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : saluran air,
 - sebelah selatan : jalan raya,
 - sebelah timur : saluran air,
 - sebelah barat : tanah milik ahli waris pengganti almarhum Cores Tampi Sompotan dan almarhumah Pauliana Rumamby yakni Alfred Harry Machmud, Joula Machmud, Hetty Machmud, Denny Machmud, Jane Silvana Sompotan, Fabiola Virna Sompotan (Penggugat), Petty D.L. Sompotan, Herold S.R. Sompotan, Wenda M.N. Sompotan,

adalah sah milik dari ahli waris pengganti almarhum Cores Tampi Sompotan dan almarhumah Pauliana Rumamby yakni Alfred Harry Machmud, Joula Machmud, Hetty Machmud, Denny Machmud, Jane

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2330 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Silvana Sompotan, Fabiola Virna Sompotan (Penggugat), Petty D.L. Sompotan, Herold S.R. Sompotan, Wenda M.N. Sompotan;

7. Menyatakan jual-beli tanah antara almarhumah Fien Sompotan *in casu* Tergugat I, II dan III dengan Tergugat IV/Axsel Thenderan (alias Senga) seluas ± 1 Ha bertempat di Kelurahan Pateten 1 (dahulu Kelurahan Pateten II), Lingkungan II, Kecamatan Aertembaga (dahulu Kecamatan Bitung Timur), Kota Bitung adalah batal demi hukum;
8. Menyatakan jual-beli tanah untuk kepentingan umum antara almarhumah Fien Sompotan *in casu* Tergugat I, II dan III dengan Tergugat IV dan V adalah tidak sah;
9. Menyatakan segala peralihan hak yang timbul karena penjualan almarhumah Fien Sompotan *in casu* Tergugat I, II dan III terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Pateten 1 (dahulu Kelurahan Pateten II), Lingkungan II, Kecamatan Aertembaga (dahulu Kecamatan Bitung Timur), Kota Bitung adalah batal demi hukum;
10. Menyatakan ahli waris pengganti almarhum Cores Tampi Sompotan dan almarhumah Pauliana Rumamby yakni Alfred Harry Machmud, Joula Machmud, Hetty Machmud, Denny Machmud, Jane Silvana Sompotan, Fabiola Virna Sompotan (Penggugat), Petty D.L. Sompotan, Herold S.R. Sompotan, Wenda M.N. Sompotan adalah ahli waris yang sah dan berhak atas jual-beli tanah untuk kepentingan umum seluas ± 1 Ha bertempat di Kelurahan Pateten 1 (dahulu Kelurahan Pateten II), Lingkungan II, Kecamatan Aertembaga (dahulu Kecamatan Bitung Timur), Kota Bitung;
11. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar segala kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat setelah adanya putusan yang bersifat berkekuatan hukum tetap "*inkracht van gewijsde*", yaitu kerugian:
 - A. Kerugian materiil akibat penanganan kasus perkara perdata *a quo*:
Dikalkulasikan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - B. Kerugian immateriil dalam hal keuntungan atau pendapatan yang akan diperoleh sekiranya Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2330 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian yang timbul akibat jual-beli tanah sebagian sengketa seluas $\pm$ 1 Ha antara almarhumah Fien Sompotan *in casu* Tergugat I, II dan III dengan Tergugat V dan VI dikalkulasikan sejumlah Rp53.000.000.000,00 (lima puluh tiga miliar rupiah);
- Kerugian yang timbul akibat jual-beli tanah sebagian sengketa seluas $\pm$ 1 Ha antara almarhumah Fien Sompotan *in casu* Tergugat I, II dan III dengan Tergugat IV dikalkulasikan sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

C. Total kerugian yang dialami Penggugat berjumlah Rp103.500.000.000,00 (seratus tiga miliar lima ratus juta rupiah);

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek tanah dan rumah dari Tergugat I, II dan III untuk menjamin terpenuhinya permintaan ganti kerugian materiil yang dialami Penggugat, yaitu: Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Aertembaga I (dahulu Kelurahan Aertembaga), Lingkungan I, RT 02, Kecamatan Aertembaga (dahulu Kecamatan Bitung Timur), Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
13. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat I, II dan III lalai untuk memenuhi isi putusan;
14. Menghukum siapa saja yang menempati dan atau menguasai tanah objek sengketa untuk segera keluar meninggalkan objek sejak putusan ini diucapkan di muka umum;
16. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II dan III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 14 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2330 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti Memori Kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2022 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 14 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai salah satu ahli waris dari Cores Tampi Sompotan dan Paulina Rumambi yang meninggalkan warisan berupa sebidang tanah seluas 38.860 m², namun tanah itu dijual oleh almarhumah Fien Sompotan (Tergugat I, II, III) kepada Tergugat IV. Selain itu almarhumah Fien Sompotan juga telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan menyalahgunakan keadaan yaitu dengan menandatangani Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 36, tanggal 31 Agustus 2004 dan Akta Perjanjian Nomor 22, tanggal 18 Maret 2005 dengan Julianus Sompotan;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak menguraikan apa yang menjadi dasar gugatan, apakah tuntutan pembayaran ganti rugi karena objek sengketa telah diperjualbelikan secara melawan hukum, ataukah tuntutan pembatalan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 36, tanggal 31 Agustus 2004 dan Akta Perjanjian Nomor 22, tanggal 18 Maret 2005;
- Bahwa gugatan Penggugat juga tidak menyebutkan siapa saja yang menjadi pihak dalam akta perdamaian dan akta perjanjian tersebut;
- Bahwa dengan demikian sudah tepat putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak jelas (*obscur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FABIOLA VIRNA SOMPOTAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2330 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FABIOLA VIRNA SOMPOTAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2330 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2330 K/Pdt/2024